弁護士法

e-Laws 法令データベース

第1章　弁護士の使命及び職務

第1条

1　弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2　弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

第2条

弁護士は、常に深い教養の保持と法律実務の精通に努め、名誉と信用を重んじ、品位を保持しなければならない。

第3条

1　弁護士は、当事者その他関係人の嘱託又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て等の行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

2　弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

第4条

司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

第5条

1　最高裁判所裁判官の職に在った者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

2　通算して七年以上高等裁判所判事、地方裁判所判事、検察官又は法律学の大学教授の職に在った者も、前項と同様とする。

第6条

1　禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士となる資格を有しない。

2　弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者も、前項と同様とする。

3　懲戒免職の処分を受けた公務員であって、その処分の日から三年を経過しない者も、第一項と同様とする。

4　弁護士会又は国家弁護士連合会から除名又は登録取消しの処分を受けた者であって、その処分の日から三年を経過しない者も、第一項と同様とする。

5　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者も、第一項と同様とする。

第7条

政令及び最高裁判所規則の定めるところにより法務大臣の承認を受けた外国弁護士は、原資格国の法律に関する事務を取り扱うことができる。

第8条

弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第9条

弁護士は、裁判所その他の公務所において、虚偽の陳述をし、又は証拠の偽造若しくは隠滅に関与してはならない。

第10条

弁護士は、当事者の一方から委任を受けた事件について、相手方の協議を受け、又はその委任を受諾してはならない。

第2章　弁護士の登録及び登録審査会

第11条

　弁護士となる資格を有する者が弁護士となるには、国家弁護士連合会に備える弁護士名簿に登録を受けなければならない。

第12条

　弁護士名簿に登録を受けようとする者は、所属しようとする弁護士会を経て、国家弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。

第13条

　弁護士会は、所属の請求を受けたときは、資格審査会の議決に基づき、国家弁護士連合会に進達しなければならない。

第14条

　1　弁護士会は、登録請求者が心身の著しい故障により弁護士の職務を行わせることが不適当であると認めるときは、登録の請求を進達しないことができる。

　2　弁護士の信用を失墜させるおそれがある著しい非行があるときも、前項と同様とする。

第15条

　弁護士会が進達を拒絶したときは、登録請求者は、国家弁護士連合会に対して異議を申し立てることができる。

第16条

　弁護士は、所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに所属しようとする弁護士会を経て、登録換の請求をしなければならない。

第17条

国家弁護士連合会は、弁護士が欠格事由に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

第18条

弁護士がその業務を廃止しようとするときは、所属弁護士会を経て、登録の取消しを請求しなければならない。

第19条

弁護士が死亡したときは、その親族又は事務所の共同管理者は、遅滞なく所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。

第20条

国家弁護士連合会及び各弁護士会に、登録の請求、登録換の請求及び登録取消しの審査を行わせるため、登録審査会を置く。

第21条

1　登録審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

2　委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験者の中から委嘱する。

第22条

登録審査会は、登録の拒絶又は取消しの決議をしようとするときは、あらかじめ本件対象者に通知し、口頭による弁明の機会を与えなければならない。

第23条

国家弁護士連合会は、弁護士の登録、登録換及び登録の取消しをしたときは、遅滞なく官報をもってこれを公告しなければならない。

第24条

弁護士の登録を受けようとする者は、法令の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。

第25条

国家弁護士連合会は、登録を完了した弁護士に対し、弁護士記章及び身分証明書を交付する。

第3章　弁護士の権利及び義務

第26条

1　弁護士は、所属弁護士会の地域内に法律事務所を設けなければならない。

2　弁護士は、いかなる名義であっても、二以上の法律事務所を設けることができない。

第27条

弁護士は、所属弁護士会及び国家弁護士連合会の会則を守らなければならない。

第28条

弁護士は、官公署から嘱託された事項については、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。

第29条

裁判所又は裁判長から国選弁護人又は国選付添人に選任された弁護士は、正当な理由なくその任務を拒否し、又は放棄してはならない。

第30条

1　弁護士は、職務の執行に当たり、依頼者との間で委任契約書を作成し、報酬の額及び算定方法を明示しなければならない。

2　弁護士報酬は、事件の難易、受けるべき経済的利益及び労力に照らして適正な額でなければならない。

第31条

弁護士は、依頼者から預かった金銭その他の財産を、自己の固有財産と明確に分別して管理しなければならない。

第32条

弁護士は、事件簿その他の業務に関する帳簿を備え付け、事件の受任、処理状況及び報酬の受領について正確に記載しなければならない。

第33条

弁護士は、事件が完結したときは、事件記録を一定期間保存しなければならない。

第34条

弁護士は、係争中の権利を譲り受けてはならない。

第35条

弁護士は、依頼者の犯罪行為その他の不正行為を助長し、又はこれを利用してはならない。

第36条

弁護士は、相手方に代理人たる弁護士があるときは、正当な理由がある場合を除き、直接に相手方と交渉してはならない。

第37条

1　弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。

2　申出を受けた弁護士会は、その申出が適当であると認めるときは、公務所又は団体に対し照会をしなければならない。

第38条

前条第二項の規定による照会を受けた公務所又は団体は、正当な理由がなければ、その報告を拒むことができない。

第39条

弁護士は、営利を目的とする業務を営む者に雇用され、又は営利法人の常勤の役員となるときは、所属弁護士会の届出又は承認を経なければならない。

第40条

弁護士は、国会議員その他の公職に就任したときは、遅滞なくその旨を所属弁護士会に届け出なければならない。

第41条

国及び地方自治体は、弁護士がその正当な職務の執行に当たり脅迫、暴力その他の不当な圧力を受けることのないよう、必要な安全対策に配慮しなければならない。

第42条

弁護士は、高度の専門的知識及び倫理基準を維持するため、弁護士会が定める継続的専門研修を受講しなければならない。

第43条

弁護士は、所属弁護士会及び国家弁護士連合会の会則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

第44条

弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者又は被告人と、法令の定めるところにより、立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

第45条

弁護士は、重大な信頼関係の破綻その他正当な事由があるときは、依頼者に不利益が及ばないよう配慮した上で、事件を辞任することができる。

第4章　弁護士法人

第46条

　1　弁護士は、共同して弁護士業務を行うことを目的として、法人を設立することができる。

　2　弁護士法人は、無限責任の社員をもって構成する。

第47条

　1　弁護士法人は、その名称中に「弁護士法人」という文字を用いなければならない。

　2　弁護士法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第48条

　弁護士法人の社員は、弁護士でなければならない。

第49条

　弁護士法人は、弁護士の職務に属する一切の法律事務を行うことができる。

第50条

　1　弁護士法人は、定款の定めるところにより、従たる事務所を設けることができる。

　2　従たる事務所には、常駐する弁護士たる社員を置かなければならない。

第51条

　弁護士法人の定款には、目的、名称、事務所の所在地、社員の氏名及び住所を記載しなければならない。

第52条

各社員は、定款に別段の定めがない限り、弁護士法人の業務を執行する権利を有し、義務を負う。

第53条

弁護士法人は、定款又は総社員の同意によって、特定の社員を代表社員と定めることができる。

第54条

弁護士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。

第55条

社員は、弁護士資格を喪失したとき、死亡したとき、又は除名されたときは、当然退社する。

第56条

弁護士法人は、定款で定めた事由の発生、総社員の同意、合併、破産手続開始の決定又は解散命令により解散する。

第57条

弁護士法人が解散したときは、商法の合名会社の清算に関する規定を準用する。

第58条

弁護士法人は、他の弁護士法人と合意の上、合併することができる。

第59条

弁護士法人は、設立、定款変更、事務所の新設又は解散をしたときは、遅滞なく所属弁護士会に届け出なければならない。

第60条

　この法律に別段の定めがあるものを除き、弁護士法人については、商法の合名会社に関する規定を準用する。

第5章　弁護士会

第61条

1　弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、弁護士の品位を保持し、その事務の改善進歩を図ることを目的とする。

2　弁護士会は、法人とする。

第62条

弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに、一個を設立する。

第63条

弁護士及び弁護士法人は、当然、その事務所の所在地を管轄する弁護士会の会員となる。

第64条

弁護士会は、総会の決議を経て会則を定めなければならない。

第65条

会則には、名称、所在地、役員の定数及び選任、会議に関する規定、会員の義務及び会費に関する事項を記載しなければならない。

第66条

1　弁護士会に、会長一人、副会長若干人及び理事、監事を置く。

2　会長は、弁護士会を代表し、その会務を総理する。

第67条

1　弁護士会は、毎年定期総会を招集しなければならない。

2　会長が必要と認めるとき、又は一定数以上の会員の請求があるときは、臨時総会を招集することができる。

第68条

弁護士会は、人権侵犯事件の調査、救済の勧告その他人権擁護に必要な活動を行わなければならない。

第69条

弁護士会は、市民のための法律相談センターを設置し、公的な法律支援活動を推進する。

第70条

弁護士会は、所属会員の資質向上のため、計画的に研修を実施しなければならない。

第71条

弁護士会に、弁護士の職務に関する紛争を解決するため、紛議調停委員会を置く。

第72条

弁護士会に、所属会員の懲戒の請求について調査を行うため、綱紀委員会を置く。

第73条

弁護士会に、綱紀委員会の調査結果に基づき懲戒の審査を行うため、懲戒委員会を置く。

第74条

弁護士会は、司法制度の改善、法改正その他公益に関する事項について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

第75条

弁護士会は、裁判所及び検察庁と相互の協議会を定期的に開催し、司法運営の円滑化を図

る。

第6章　国家弁護士連合会

第76条

1　全国の弁護士会は、共同して国家弁護士連合会を設立する。

2　国家弁護士連合会は、法人とし、全国の弁護士、弁護士法人及び弁護士会を統理する。

第77条

国家弁護士連合会は、弁護士自治の最高の機関として、高度の自律的権限を行使する。

第78条

国家弁護士連合会は、代議員会の決議を経て連合会会則を定める。

第79条

1　国家弁護士連合会に会長一人を置き、全会員の直接選挙により選任する。

2　会長は、連合会を代表し、その事務を統括する。

第80条

国家弁護士連合会に代議員会を置き、各弁護士会から選出された代議員をもって構成する。

第81条

国家弁護士連合会は、全国的な司法アクセス障害の解消、公設事務所の設置支援及び刑事弁護体制の整備を行う。

第82条

国家弁護士連合会は、外国の法曹団体との交流及び国際法務の共同研究を推進する。

第83条

国家弁護士連合会に、懲戒審査の異議申立てを調査するため、連合会綱紀委員会を置く。

第84条

国家弁護士連合会に、懲戒処分の最終審査を行うため、連合会懲戒委員会を置く。

第85条

国家弁護士連合会は、国家の基本法制の制定及び改正に関し、議会及び内閣に対し意見書を提出することができる。

第7章　懲戒手続及び自律監督

第86条

弁護士又は弁護士法人が、この法律若しくは所属弁護士会若しくは国家弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序若しくは信用を害し、又は職務の内外を問わず品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。

第87条

1　弁護士に対する懲戒は、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令及び除名の四種とする。

2　弁護士法人に対する懲戒は、戒告、二年以内の業務の停止又は法人の解散命令とする。

第88条

何人も、弁護士又は弁護士法人に懲戒事由があると思料するときは、その所属弁護士会に対し、懲戒の請求をすることができる。

第89条

1　懲戒の請求を受けた弁護士会は、綱紀委員会に事案の調査を求めなければならない。

2　綱紀委員会は、関係人の出頭を求め、書類の提出を命じ、その他必要な調査をすることができる。

第90条

綱紀委員会が懲戒の手続に付することを相当と認めたときは、弁護士会は、懲戒委員会に審査を求めなければならない。

第91条

懲戒委員会は、対象弁護士に陳述の機会を与え、証拠を提出させ、代理人を選任させなければならない。

第92条

1　懲戒委員会は、委員の三分の二以上の多数をもって懲戒処分の議決を行う。

2　弁護士会は、議決に基づき懲戒処分を行い、理由を付した決定書を交付する。

第93条

弁護士会が行った懲戒処分に不服がある者は、国家弁護士連合会に対して審査請求をすることができる。

第94条

国家弁護士連合会の裁決に不服がある者は、高等裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第95条

懲戒処分が確定したときは、国家弁護士連合会は、直ちに官報をもってこれを公告する。

第8章　法律事務の独占及び非弁活動の排除

第96条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件その他法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

第97条

弁護士は、非弁護士にその名義を利用させて法律事務を取り扱わせてはならない。

第98条

弁護士は、非弁活動を行う者から事件の紹介を受け、又はこれらに自己の名義を利用させてはならない。

第99条

弁護士は、虚偽又は誇大な広告をしてはならず、品位を損なう方法により顧客を誘引してはならない。

第100条

弁護士会は、非弁護士が掲げた法律相談を標榜する標識等について、司法警察と連携してその是正を求めることができる。

第101条

他の法律に特別の定めがある専門職が、その資格の範囲内において行う業務については、第九十六条の規定は適用しない。

第102条

弁護士会は、非弁活動の疑いがある事案を発見したときは、直ちに調査を行い、捜査機関に

告発しなければならない。

第9章　罰則

第103条

　第九十六条の規定に違反して法律事務を取り扱い、又は周旋した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第104条

　第九十七条の規定に違反して非弁護士に自己の名義を利用させた弁護士は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第105条

　弁護士又は弁護士法人でない者が、弁護士又は法律事務所の名称を用い、又はこれと誤認させる文字を用いたときは、百万円以下の罰金に処する。

第106条

　弁護士又は弁護士であった者が、正当な理由がないのに職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第107条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百三条又は第百五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第108条

　第十九条の規定による届出を怠った者は、十万円以下の過料に処する。